

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 연금소득 확인 등 채무조정 업무 불철저
2. 소관부점 : □□□□처, ●●●●●처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

□□□□처는 세칙 제15조 및 「채무조정심의위원회 운영요강」에 따라 공사회계 무담보채권, 국민행복기금(이하 “기금”이라 한다) 채권에 대한 채무조정심의위원회¹⁾를 운영하고 가계지원업무 관련 채권관리를 총괄하고 있다.

한편, ●●●●●처는 세칙 제14조에 따라 공사무담보채권의 채무조정, 신용회복지원 업무 및 신용정보회사의 사무위탁업무를 수행하는 등 가계지원업무를 조정·총괄하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 채무조정규정」(이하 “규정”이라 한다) 제5조에 따르면 채무관계자가 상환하여야 할 채무부담액을 산정할 때에는 채무자의 재산, 연령, 소득 등을 반영한 종합 채무조정지수에 따른 감면율을 적용²⁾하도록 하고 있고

1) 감사대상 기간 중 2022년도 제2차 채무조정심의위원회(2022. 2. 17.) 이전에 실시한 채무조정 심의는 ○○○○처에서 수행한 것으로 확인

규정 [별표 1] “채무조정 범위 및 채무부담액 산정기준”에 따르면 채무관계자의 소득은 근로소득, 사업소득, 연금소득 등을 합산하도록 하고 있는데 연금소득은 연금증서 등³⁾의 증빙서류로 소득을 확인하여야 한다.

한편, 채무관계자의 소득이 회생생계비⁴⁾의 일정비율에 이르지 못하는 경우 [표 16] 기준에 따라 채무조정심의위원회의 승인을 통해 채무 부담액을 추가감면 할 수 있도록 하고 있다⁵⁾.

[표 16] 채무관계자 소득별 추가감면 기준

채권연령	추가 채무감면율 적용 대상 조건 ⁶⁾	추가 채무감면율	비 고
연체기간 15년이상	소득 ≤ 회생생계비	10%	
	소득 ≤ 회생생계비 70%	20%	
	소득 ≤ 회생생계비 40%	30%	총채무원금 1천만 원 이하

따라서, 채무관계자의 채무조정 신청에 대해 담당자 등은 연금소득 등 관련 자료를 충분히 확인하고 정당한 채무감면율을 적용하여 채무관계자 간 채무부담의 형평성을 확보하여야 한다.

2) 규정 제18조에 따르면 채무조정요청자가 특수채무관계자(고령, 기초생활수급자, 국가유공자, 장애인 등)인 경우에는 특수채무관계자 감면율을 적용

3) 연금증서, 연금수급권자 확인서, 연금수령 통장

4) 보건복지부장관이 연도별로 발표한 부양가족수를 감안한 가구별 기준 중위소득의 100분의 60에 해당, 2022년 기준(1인 가구 : 1,166,887원, 2인 가구 : 1,956,051원 등)

5) 기금 채권 관련 연금소득·추가감면 기준의 경우 「국민행복기금수탁채권 관리업무요강」 [별표 1], [별표 5]에 동일하게 기재되어 생략

6) 소득이 회생생계비를 초과하더라도 본인 또는 부양가족 치료비 등 필수적인 지출비용에 대한 객관적 증빙자료 및 진술서를 첨부한 경우 지출비용을 소득에서 차감하여 인정

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 동안 채무조정한 채무관계자 중 연금 수급자로 추정된 438건(채무조정 심의대상 244건 포함)을 대상으로 연금소득을 확인하는 등 채무조정 업무 적정성을 점검한 결과

(1) 연금소득 증빙서류 확인 불철저

채무자 ◆◆◆ 채권(○○○○○○○○○ 2018-9314)의 경우 주채무자가 근로소득 외 연금소득 수령 사실을 '인수채권액 추가감면 신청서'에 기재하였기에 연금증서 등으로 연금소득을 확인하고 근로소득과 합산하여 채무조정을 하여야 하는데

근로소득자용 소득금액 증명만을 확인한 채 [표 17]과 같이 30%의 채무를 추가 감면하여 정당 조정을 대비 10%(788천 원)의 채무를 추가 감면한 사실이 있고⁸⁾

[표 17] ◆◆◆ 채권 채무조정 내역

(단위 : 천 원)

구 분	소득			회생 생계비	소득/ 생계비율	대상 채무잔액	추가 감면율	추가 감면액
	근로소득	연금소득	합산소득					
차 이							10%	788
정당조정	236	240	476	1,097	43%	7,884	20%	1,577
조정내역	236	-	236		22%		30%	2,365

7) 감사대상 기간동안 채무조정을 승인한 84,690건(채무조정 심의대상 1,701건) 중 채무관계자가 채무조정 신청서에 연금수령 사실을 기입하였거나 채무자의 연령(만65세 이상), 재산(소유재산이 없거나 회수실익이 없는 재산보유), 소득(중위소득 이하)을 고려하여 기초연금을 수령하는 것으로 추정된 채무자를 대상으로 점검함

8) 2021년 8차 채무조정 심의를 통해 30%의 채무를 추가 감면하는 것으로 원안 의결 함

채무자 ●●● 채권(○○○○○ 2013-1041)의 경우 연대보증인 △△△이 연금소득 수령 사실을 ‘인수채권액 추가감면 신청서’에 기재하였는데도 규정과 달리 국세청 ‘연말정산한 연금소득자용 소득금액 증명원’만을 확인하고 소득이 없는 것으로 채무조정 심의를 하는 등⁹⁾

[표 18]과 같이 연금소득 사실을 기재하였는데도 증빙서류 확인이 불철저한 사례 9건과 [별지 3] “채무조정 연금소득 증빙서류 점검 불철저 상세”와 같이 연금소득 여부를 철저히 확인하지 않은 사례 433건이 확인¹⁰⁾되어 채무관계자 간 채무감면율이 일관성 없이 적용될 우려가 있었다.

[표 18] 연금소득자 증빙서류 확인 불철저 대상

차주번호	신청자	관계인 구분	소득구분	불철저내용	소관부점
총 9건					
공 사 (7건)	“기재생략”				
기 금 (2건)					

9) 2022년 1차 채무조정 심의를 통해 20%의 채무를 추가 감면하는 것으로 원안 의결 하였는데 연금소득을 반영하더라도 추가 감면율 변동은 없는 것으로 확인

10) 점검대상 438건 중 증빙서류를 정상적으로 확인한 사례 3건, 특수채무자, 기초수급자로 확인된 사례 2건 등 총 5건을 제외함

(2) 소득 증빙자료 제출 안내 등 업무개선 필요

한편, 채무관계자의 연금소득 여부를 철저히 확인하지 않은 사례를 살펴보면 [표 19]와 같이 채무조정 대상자 중 연금소득 증빙자료가 없는 경우가 208건(전체의 48%), 규정에서 요구하는 증빙자료가 아닌 ‘연말 정산한 연금소득자용 소득금액 증명원’ 등 전체 연금정보를 확인하기 어려운¹¹⁾ 국세청 자료로 잘못 점검한 경우가 214건(전체의 49%, 제출 자료 중 98%)에 이르는 것으로 확인되었는데

[표 19] 연금소득 증빙자료 확인 내역

(단위 : 건)

구 분	소 계	증빙 없음	증빙 오류		제 외	정 상 처 리	비 고
			국세청 자료	국세청 외			
합 계	438	208	214	11	2	3	
채무조정+심의	244	186	55	-	-	3	
채무조정	194	22	159	11	2	-	

담당자 등은 연금소득이 있는 채무관계자 다수가 고령의 취약계층이고 연금소득액이 적어 채무감면율 산출에 대한 영향이 미미하다는 점¹²⁾과 연금별 증빙서류를 각각 발급받아야 하는 어려움이 있다는 사유로 규정과 달리 업무를 처리하였고

신용정보회사 등의 장기소액연체자 채무조정 안내 자료에 [그림 5]와 같이 연금소득 관련 증빙자료¹³⁾를 제출 목록에 기재 하지 않는 등 채무조정 시 연금소득을 확인하는 업무가 내규¹⁴⁾와 달리 운영되고 있었다.

11) 「기초연금법」에 따른 기초연금은 소득 과세 대상 연금에 해당하지 않고, 500만 원 이하(1인, 70세 이하 기준)의 국민연금의 경우 연금소득세 납부액이 없어, 연말정산을 하지 않아 국세청 자료로는 납부 내역을 확인할 수 없음

12) 채무관계자의 연금소득의 다수가 월 300천 원 수준의 기초연금을 수령하는 것으로 추정되는데, 월 1,167천 원인 회생생계비(1인 가구 기준)의 30%에 미치지 못해 추가적인 근로소득 등이 없는 경우에는 채무조정지수 산정에 영향이 없음

13) 장기소액연체자 신청접수업무 매뉴얼(2018. 2. 25.)에 포함된 자료

따라서, 채무조정 업무와 관련하여 채무관계자가 내규에 따른 연금 소득 증빙자료를 제출하도록 안내문 등을 보완하고 연금소득 등 채무 조정 관련 증빙자료를 철저히 확인하도록 관련 업무를 개선할 필요가 있다.

[그림 5] 장기소액연체자 채무조정 신청 필요서류 목록

소득심사	소득이 있는 경우	① 소득금액증명원 (종합소득세 신고자료, 연말정산한 사업소득자료, 근로 소득자료 모두 체크하여 발급) ② [최근1년분 건강보험료납부확인서와 자격득실확인서] 또는 [최근1년분 국민연금보험 납부확인서와 가입증명서] 둘 중 하나	
	소득이 없는 경우	① 종합소득세신고사실없음 증명서류 ② [최근1년분 건강보험료납부확인서와 자격득실확인서] 또는 [최근1년분 국민연금보험 납부확인서와 가입증명서] 둘 중 하나	
	대체가능 서류	○ 기초수급자증명서 또는 저소득계층증명서	
	기타	출입국기록	○ (최근3년분)출입국사실증명서

본인은 상기 제출 서류가 상환능력 심사에 중요한 영향을 미치는 것을 인지하고 있으며, 사실과 일치함을 확약합니다.

2018년 월 일

[소관부점 의견] ○○○○처, ●●●●처는 채무자의 연금소득 관련 증빙서류를 철저히 확인하지 않은 사실에 대해서는 감사결과를 수용하면서도 고객 편의, 채무조정 독려 등을 위해 제출 서류를 최소화하고 있고 고령의 채무관계자에게 연금수령 통장사본 등을 수령하는데 어려움이 있는 현황을 고려해달라는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

○○○○처장, ●●●●●처장¹⁵⁾은 채무관계자가 연금소득이 있다는 사실을 기재하였는데도 증빙 자료를 확인하지 않고 채무조정 심의에 반영하지 않는 등의 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시고 (주의)

채무감면율이 채무관계자 간 일관성이 있게 적용되도록 연금소득 확인 업무에 대한 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

15) 감사일 현재, 채무조정 심의 업무는 가계지원처에서 수행하고 있음